

**Nr. 91 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei.
München, 7. Februar 1935**

R 43 II/421, Bl. 23 Original¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Ernennung von Beamten durch den Führer.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Im Aufträge von Herrn Heß beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen:

Im Reichsgesetzblatt werden soeben vier Erlasse des Führers und Reichskanzlers zum Reichsstatthaltergesetz vom 30. Januar 1935² und zum Gesetz über das Staatsoberhaupt vom 1. 8. 1934³ veröffentlicht, in denen u.a. die Ernennung und Entlassung der Reichs- und Landesbeamten neu geregelt werden⁴.

Gemäß Erlaß I und II ergibt sich die erfreuliche Tatsache, daß alle *höheren* Beamten des Reiches und der Länder – für Preußen auf Vorschlag des Herrn Ministerpräsidenten – nunmehr einheitlich vom Führer und Reichskanzler ernannt werden. Da nach der bisherigen Praxis der Vorlegung von Vorschlägen – z. B. Ernennung von Ministerialräten zur Beschlußfassung des Kabinetts – die Ressortminister im allgemeinen nur die fachlichen Qualifikationen und beruflichen Personalien angeben, andererseits aber die politische Einstellung des zur Einweisung in eine Planstelle Vorgeschlagenen zum heutigen Staate, seine politische Vergangenheit usw. bei der Beurteilung auf Eignung des Beamten unbedingt zur Kenntnis des Führers gelangen muß, um seine Entscheidung zu erleichtern und die Gewähr für die Schaffung eines einwandfreien nationalsozialistischen höheren Beamtenkörpers zu haben, müßte hier ein Weg gefunden werden, wie zweckmäßig die politische Seite der Angelegenheit zu behandeln und von wem die politische Unbedenklichkeit des Beamten zu prüfen ist.

Herr Heß läßt Ihnen vorschlagen, daß aufgrund einer mündlichen Aussprache mit Ihnen dieser ganze Fragenkomplex geklärt wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Termin angeben könnten, wann eine solche Rücksprache in Berlin stattfinden könnte; am 11., 12. und 15. Februar bin ich verhindert⁵.

¹ Zum Gesamtkomplex vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 10667.

² RGBl. I S. 65; s. Dok. Nr. 85 P. 2.

³ RGBl. I S. 747; s. ARH I/2, Nrr. 381, 382 P. 1.

⁴ Es handelte sich um folgende im RGBl. I Nr. 8 vom 2. 2. 35 verkündete Erlasse: [I] *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung und Entlassung der Landesbeamten* vom 1. 2. 35 (RGBl. I S. 73); [II] *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung und Entlassung der Reichsbeamten* vom 1. 2. 35 (ebd. S. 74); [III] *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ausübung des Gnadenrechts* vom 1. 2. 35 (ebd. S. 74); [IV] *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ausübung der Befugnisse des Reichsstatthalters in Preußen* vom 30. 1. 35 (ebd. S. 75).

⁵ Im Auftrag Lammers' setzte MR Wienstein am 12. 2. 35 MR Sommer in Kenntnis über die bevorstehende Änderung der Geschäftsordnung der Reichsregierung (Dok. Nr. 119) und regte an, daß diese Abänderung noch „insofern erweitert werden könne, als der federführende Ressortchef zur selben Zeit wie dem Reichsminister des Innern, dem Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei usw. auch dem Stellvertreter des Führers einen Abdruck seines Personalvorschlages zuleite. Damit werde nach der hier [Rkei] vertretenen Auffassung am besten dem Wunsche des Stellvertreters des Führers Rechnung getragen werden. – Ministerialrat Sommer erwiderte, daß er selbst eine derartige Regelung für durchaus befriedigend halte. Er wolle jedoch die Angelegenheit noch dem Stellvertreter des Führers selber vortragen und dann dessen Entscheidung hierher mitteilen.“ Wienstein und

Heil Hitler!
Sommer

Sommer verabredeten auch, daß eine schriftliche Antwort auf das Schreiben vorläufig unterbleiben solle; R 43 II/421, Bl. 24.
Allgemein vgl. LONGERICH, Hitlers Stellvertreter, S. 19 f. Fortgang s. Dok. Nr. 107.

Zitierhinweis

Nr. 91 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. München, 7. Februar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d091>